

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4703/2533

บริษัทไพบูลย์ธุรกิจ จำกัด

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

นายบรรพต อานามนารถ

นายอรรถพล สรวนสำเร็จ กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 509

ป.วิ.พ. มาตรา 296

ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาท ผู้คัดค้านประมูลให้ราคาสูงสุดเป็นเงินจำนวน 550,000 บาท เจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ทำการขายทอดตลาดได้นับสองและยุติการขายชั่วคราวเนื่องจากผู้แทนผู้ร้องคัดค้านว่าราคาต่ำไปและได้ทำบันทึกเสนอผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกองได้เรียกผู้แทนผู้ร้องและผู้คัดค้านเข้าไปพบในห้องทำงานให้ผู้คัดค้านเพิ่มราคา ผู้คัดค้านเพิ่มราคาอีก 100,000 บาทเป็น 650,000 บาทเกินกว่าที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาไว้ ผู้อำนวยการกองจึงอนุมัติให้ขายทรัพย์สินแก่ผู้คัดค้าน หลังจากนั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ทำการขายทอดตลาดออกจากห้องมาที่บริเวณขายทอดตลาดแสดงการตกลงด้วยการนับสามและเคาะไม้ขายทรัพย์สินพิพาทแก่ผู้คัดค้าน โดยมีได้เปิดโอกาสให้ผู้สู้ราคาอื่นประมูลราคาด้วยความยุติธรรมทุกฝ่าย ราคาสูงสุดที่ผู้คัดค้านประมูลได้โดยวิธีปกปิดบุคคลอื่นนั้นเป็นราคาที่ต่ำมากเป็นการกระทำโดยรวบรัด และไม่มีบทกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติเช่นนั้นได้ การขายทอดตลาดไม่บริบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 509 ถือไม่ได้ว่าเป็นการขายทอดตลาดโดยชอบด้วยกฎหมาย

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๒ ชำระหนี้แก่โจทก์ จำเลยที่ ๒ ไม่ปฏิบัติตามคำบังคับ โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๔๕๑๑ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ ๒ เพื่อขายทอดตลาด ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ผู้ร้องได้รับชำระหนี้จำนองก่อนเจ้าหนี้อื่น เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดโดยปลอดจำนองแล้วนายบรรพตเป็นผู้ประมูลซื้อได้ในราคา ๖๕๐,๐๐๐ บาท

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ชอบ เพราะราคาไม่ใกล้เคียงกับราคาที่แท้จริงของทรัพย์สินที่ขาย เมื่อเทียบกับมูลจำนองและหนี้ที่จำเลยที่ ๒ จะต้องรับผิดชอบชำระให้ผู้ร้องแล้ว ราคายังต่ำอยู่มาก ผู้ร้องสามารถหาผู้ซื้อมาซื้อได้ในราคาไม่ต่ำกว่า ๙๕๐,๐๐๐ บาท จึงขอให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินใหม่

นายบรรพตผู้ซื้อทรัพย์สินคัดค้านว่าการขายทอดตลาดกระทำโดยสุจริตแล้ว

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกเลิกการขายทอดตลาด ให้ดำเนินการขายทอดตลาดใหม่

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๐ เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทครั้งที่ ๓ โดยปลดจำนอง นายบรรพต อานามนารถ ผู้คัดค้านประมูลให้ราคาสูงสุดเป็นเงินจำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท นายยิ่งศักดิ์ โกพลรัตน์ เจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ทำการขายทอดตลาดได้นับสอง และยุติการขายชั่วคราว เนื่องจากผู้แทนผู้ร้องคัดค้านว่าราคาต่ำไปได้ทำบันทึกเสนอ นายวิวัฒน์ อภินันท์ ผู้อำนวยการกอง นายวิวัฒน์เรียกผู้แทนผู้ร้องและผู้คัดค้าน เข้าไปพบในห้องทำงานให้ผู้คัดค้านเพิ่มราคา ผู้คัดค้านเสนอเพิ่มราคาขึ้นอีก ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นราคา ๖๕๐,๐๐๐ บาท เกินกว่าที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ ประเมินราคาไว้ นายวิวัฒน์จึงอนุมัติให้ขายทรัพย์สินดังกล่าวแก่ผู้คัดค้านในราคา ๖๕๐,๐๐๐ บาท หลังจากนั้นนายยิ่งศักดิ์ ผู้ทำการขายทอดตลาดออกจากห้องมาที่ บริเวณขายทอดตลาด แสดงการตกลงด้วยการนับสามและเคาะไม้ขายทรัพย์สินพิพาท ให้แก่ผู้คัดค้านข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ทำการขายทอด ตลาดมิได้แสดงความตกลงตามลำพังแต่ได้รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผู้ว่าการ การกองทราบเพื่อตัดสินใจขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่การที่ผู้ว่าการ กองเรียกผู้คัดค้านเข้าไปในห้องทำงานที่มิได้ชี้แจงให้เพิ่มราคาขึ้นไปอีก ๑๐๐,๐๐๐ บาท นั้นผู้เข้าสู่ราคาคนอื่นไม่มีโอกาสจะสู่ราคาต่อไป และเจ้าพนักงานบังคับคดีออกมา เคาะไม้สามตกลงขายทรัพย์สินที่ทอดตลาดให้แก่ผู้คัดค้านโดยผู้ร้องคัดค้านอยู่เช่นนี้ แสดงว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขายทอดตลาด ไม่เปิด โอกาสให้ผู้สู่ราคาอื่นประมูลราคาด้วยความยุติธรรมทุกฝ่ายทั้งยังเห็นได้โดยชัดเจน ว่าราคาสูงสุดที่ผู้คัดค้านประมูลได้โดยวิธีปิดบังบุคคลภายนอกนั้นเป็นราคาที่ต่ำมาก กระทำโดยรวบรัด และไม่มีบทกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติให้เจ้าพนักงานบังคับคดี ปฏิบัติเช่นนั้นได้ การขายทอดตลาดยังไม่บริบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย มาตรา ๕๐๙ ถือไม่ได้ว่าเป็นการขายทอดตลาดโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ร้อง ย่อมขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการขายและขอให้ขายทอดตลาดใหม่ได้

พิพากษายืน.

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันนันท-อัมพร ทองประยูร)

ศาลแพ่ง - นายตรีวุฒิ สาขากร
ศาลอุทธรณ์ - นายโสภณ รอดหิรัญ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>